



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasa Vihuda Alias Yasol Bin Wiyatno
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Torangan Rt. 003 / Rw. 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Sleman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yasa Vihuda Alias Yasol Bin Wiyatno ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol Bin Wiyatno, bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dalam pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol Bin Wiyatno berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam.
 - 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.
 - 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.

Dipergunakan dalam perkara an. Septian Eka Prasetya.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol Bin Wiyatno, **pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 dan pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman dan bertempat di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman**, atau setidaknya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika** , tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 petugas Sat Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi tentang penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Seyegan, Sleman. Kemudian petugas Sat Narkoba yaitu saksi Yuyun Handoko, saksi M Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati, dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman melakukan penangkapan terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam, dan 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali berkaitan dengan barang bukti dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa masih ada barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman petugas Sat narkoba melakukan penggeledahan kembali dengan disaksikan oleh Rt setempat yaitu saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol langsung diamankan dan diinterogasi berkaitan dengan menyimpan atau membawa berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan yang merupakan Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Hal tersebut bersesuaian dengan dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor : 441/04460 tanggal 30 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes. menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut :

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab: BB/289.f/XI/2020/Sat Resnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alganax-1® Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 020973/T/11/2020

Dengan Kesimpulan :

BB- 289.f/XI/2020/Sat Resnarkoba dengan No. Kode laboratorium 020973/T/11/2020 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol Bin Wiyatno, *pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman*, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4), tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 petugas Sat Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi tentang penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Seyegan, Sleman. Kemudian petugas Sat Narkoba yaitu saksi Yuyun Handoko, saksi M Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati, dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman melakukan penangkapan terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam, dan 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali berkaitan dengan barang bukti dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa masih ada barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman petugas Sat narkoba melakukan penggeledahan kembali dengan disaksikan oleh Rt setempat yaitu saksi Sungkono dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi Septian Eka Prasetya mendapatkan resep sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil Alganax (Alprazolam 1 mg) kemudian pil Alganax tersebut diminta untuk menyimpan terdakwa Yasa Vihuda Bin Wiyatno beserta kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj. Sebelumnya saksi Septian mengkonsumsi 8 (delapan) butir dan terdakwa Yasa Vihuda mengkonsumsi 7 (tujuh) butir sedangkan sisanya 15 (lima belas) butir dibawa pulang oleh terdakwa Yasa Vihuda.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol langsung diamankan dan diinterogasi berkaitan dengan menerima penyerahan psikotropika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



dalam kemasan yang merupakan Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Hal tersebut bersesuaian dengan dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor : 441/04460 tanggal 30 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes. menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut : **Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab: BB/289.f/XI/2020/Sat Resnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alganax-1® Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 020973/T/11/2020**

Dengan Kesimpulan :

BB- 289.f/XI/2020/Sat Resnarkoba dengan No. Kode laboratorium 020973/T/11/2020 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika._

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yuyun Handoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 petugas Sat Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi tentang penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Seyegan, Sleman. Kemudian petugas Sat Narkoba yaitu saksi Yuyun Handoko, saksi M Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati, dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman melakukan penangkapan terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam, dan 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut berasal dari saksi Septian Eka Prasetya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali berkaitan dengan barang bukti dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa masih ada barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman petugas Sat narkoba melakukan penggeledahan kembali dengan disaksikan oleh Rt setempat yaitu saksi Sungkono dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol langsung diamankan dan diinterogasi berkaitan dengan menyimpan atau membawa berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan yang merupakan Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Saksi Andri Pintoko Jati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 petugas Sat Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi tentang penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Seyegan, Sleman. Kemudian petugas Sat Narkoba yaitu saksi Yuyun Handoko, saksi M Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati, dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman melakukan penangkapan terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam, dan 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut berasal dari saksi Septian Eka Prasetya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali berkaitan dengan barang bukti dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa masih ada barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman petugas Sat narkoba melakukan pengegedahan kembali dengan disaksikan oleh Rt setempat yaitu saksi Sungkono dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol langsung diamankan dan diinterogasi berkaitan dengan menyimpan atau membawa berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan yang merupakan Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

3. **Surya Dwi Jatmiko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 petugas Sat Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi tentang penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Seyegan, Sleman. Kemudian petugas Sat Narkoba yaitu saksi Yuyun Handoko, saksi M Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati, dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman melakukan penangkapan terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol dan setelah dilakukan pengegedahan badan ditemukan berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam, dan 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut berasal dari saksi Septian Eka Prasetya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali berkaitan dengan barang bukti dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa masih ada barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman petugas Sat narkoba melakukan pengegedahan kembali dengan disaksikan oleh Rt setempat yaitu saksi Sungkono dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol langsung diamankan dan diinterogasi berkaitan dengan menyimpan atau membawa berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan yang merupakan Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **Saksi Septian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi Septian Eka Prasetya mendapatkan resep sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil Alganax (Alprazolam 1 mg) kemudian pil Alganax tersebut diminta untuk menyimpan terdakwa Yasa Vihuda Bin Wiyatno beserta kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj. Sebelumnya saksi Septian mengkonsumsi 8 (delapan) butir dan terdakwa Yasa Vihuda mengkonsumsi 7 (tujuh) butir sedangkan sisanya 15 (lima belas) butir dibawa pulang oleh terdakwa Yasa Vihuda.
- Bahwa dari 15 (lima belas) butir yang bawa oleh terdakwa, untuk yang 5 (lima) butir diberikan kepada terdakwa sedangkan yang 10 (sepuluh) butir untuk saksi Septian yang dititipkan ke terdakwa.
- Bahwa kerjaan terdakwa berjualan di pasar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi Septian Eka Prasetya mendapatkan resep sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil Alganax (Alprazolam 1 mg) kemudian pil Alganax tersebut diminta untuk menyimpan terdakwa Yasa Vihuda Bin Wiyatno beserta kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj. Sebelumnya saksi Septian mengkonsumsi 8 (delapan) butir dan terdakwa Yasa Vihuda mengkonsumsi 7 (tujuh) butir sedangkan sisanya 15 (lima belas) butir dibawa pulang oleh terdakwa Yasa Vihuda.
- Bahwa dari 15 (lima belas) butir yang bawa oleh terdakwa, untuk yang 5 (lima) butir diberikan kepada terdakwa sedangkan yang 10 (sepuluh) butir untuk saksi Septian yang dititipkan ke terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol ditangkap oleh anggota resnarkoba yang berpakaian preman dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam, dan 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.
- Bahwa terdakwa mengaku masih menyimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman petugas Sat narkoba melakukan pengeledahan kembali dengan disaksikan oleh Rt setempat yaitu saksi Sungkono dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol langsung diamankan dan diinterogasi berkaitan dengan menyimpan atau membawa berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan yang merupakan Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bekerja berjualan di pasar dan tidak ada kaitan dengan dunia medis.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam.
- 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj) dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.
- 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Aprazolam 1 mg) dalam kemasan

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi Septian Eka Prasetya mendapatkan resep sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil Alganax (Alprazolam 1 mg) kemudian pil Alganax tersebut diminta untuk menyimpan terdakwa Yasa Vihuda Bin Wiyatno beserta kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj. Sebelumnya saksi Septian mengkonsumsi 8 (delapan) butir dan terdakwa Yasa Vihuda mengkonsumsi 7 (tujuh) butir sedangkan sisanya 15 (lima belas) butir dibawa pulang oleh terdakwa Yasa Vihuda.
- Bahwa dari 15 (lima belas) butir yang bawa oleh terdakwa, untuk yang 5 (lima) butir diberikan kepada terdakwa sedangkan yang 10 (sepuluh) butir untuk saksi Septian yang dititipkan ke terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol ditangkap oleh anggota resnarkoba yang berpakaian preman dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam, dan 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 Wib di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman petugas Sat narkoba melakukan penggeledahan kembali dengan disaksikan oleh Rt setempat yaitu saksi Sungkono dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol langsung diamankan dan diinterogasi berkaitan dengan menyimpan atau membawa berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan yang merupakan Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bekerja berjualan di pasar dan tidak ada kaitan dengan bagian medis.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor : 441/04460 tanggal 30 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes. menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut :
- Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab: BB/289.f/XI/2020/Sat Resnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alganax-1® Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 020973/T/11/2020
- Dengan Kesimpulan : BB- 289.f/XI/2020/Sat Resnarkoba dengan No. Kode laboratorium 020973/T/11/2020 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang Siapa**
2. **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau Psikotropika atau menyerahkan Psikotropika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah **setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "**barang siapa**" sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa Yasa Vihuda Bin Wiyatno** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;**

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini,** maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini **telah terpenuhi;**

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau Psikotropika atau menyerahkan Psikotropika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan adanya barang bukti yang kemudian ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi Septian Eka Prasetya mendapatkan resep sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil Alganax (Alprazolam 1 mg) kemudian pil Alganax tersebut diminta untuk menyimpan terdakwa Yasa Vihuda Bin Wiyatno beserta kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj. Sebelumnya saksi Septian mengkonsumsi 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir dan terdakwa Yasa Vihuda mengkonsumsi 7 (tujuh) butir sedangkan sisanya 15 (lima belas) butir dibawa pulang oleh terdakwa Yasa Vihuda.

- Bahwa dari 15 (lima belas) butir yang bawa oleh terdakwa, untuk yang 5 (lima) butir diberikan kepada terdakwa sedangkan yang 10 (sepuluh) butir untuk saksi Septian yang dititipkan ke terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMK Negeri 1 Seyegan Jl. Kebonagung Km.8 Jamblangan, Kel. Margomulyo, Kec. Sayegan, Kab. Sleman terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol ditangkap oleh anggota resnarkoba yang berpakaian preman dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam, dan 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Toragan Rt 003 / Rw 007 Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman petugas Sat narkoba melakukan penggeledahan kembali dengan disaksikan oleh Rt setempat yaitu saksi Sungkono dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol langsung diamankan dan diinterogasi berkaitan dengan menyimpan atau membawa berupa 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan yang merupakan Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bekerja berjualan di pasar dan tidak ada kaitan dengan bagian medis.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor : 441/04460 tanggal 30 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes. menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab: BB/289.f/XI/2020/Sat Resnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alganax-1® Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 020973/T/11/2020
- Dengan Kesimpulan : BB- 289.f/XI/2020/Sat Resnarkoba dengan No. Kode laboratorium 020973/T/11/2020 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya serta keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat atau tidak dipertanggungjawabkan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa terganggu oleh penyakit tertentu ;
2. Terdakwa menginsafi hakekat perbuatannya ;
3. Dapat menentukan kehendaknya apakah tindakannya perlu dilaksanakan atau tidak ;
4. Terdakwa dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam.
- 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.
- 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Septian Eka Prasetya maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Septian Eka Prasetya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol Bin Wiyatno, bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dalam pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yasa Vihuda Als Yasol Bin Wiyatno berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam.
 - 1 (satu) buah kartu pengambilan obat apotik sanitas dari dr. Soewadi, Sp.Kj dengan atas nama pasien Septian Eka Prasetya.
 - 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.Dipergunakan dalam perkara an. Septian Eka Prasetya.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami, BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , A. SURYO HENDRATMOKO, S.H. , AGUS SETIAWAN, S.H, Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA LUSIATI, S.H,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh
ARIYANA WIDAYATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A SURYO HENDRATMOKO, S.H.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum

AGUS SETIAWAN, S.H, Sp.Not

Panitera Pengganti,

MARIA LUSIATI, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)